

**INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (PRESIDÊNCIA TRU) Nº
5000994-71.2025.4.02.0000/RJ**

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5003173-29.2024.4.02.5103/RJ

SUSCITANTE: KARLA PATRICIA DE AGUIAR SALLES

ADVOGADO(A): ADRIANA DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA (OAB RJ155167)

ADVOGADO(A): KELY KESTIAN ROSA DE JESUS (OAB RJ172343)

SUSCITADO: EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DA TRU

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido nacional de uniformização de jurisprudência (evento 1/TRU - INIC1), com fulcro no artigo 14, §2º, da Lei nº 10.259/2001, por meio do qual KARLA PATRÍCIA DE AGUIAR SALLES se insurge contra decisão monocrática referendada pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 68 da ação originária), proferida nos autos do processo nº 5003173-29.2024.4.02.5103, que negou provimento ao recurso inominado da ora recorrente, mantendo, por conseguinte, a sentença de improcedência do pedido de concessão do benefício previdenciário por incapacidade, fundamentada na conclusão do laudo pericial judicial no sentido de que a autora "*não está incapacitada para o trabalho*". (Evento 55 - SENT1 - da ação originária).

No pedido de uniformização, a recorrente alega, em síntese, divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização, respectivamente, no julgamento do REsp 1.822.011/PR e do Pedido de Uniformização 5010853-95.2020.4.04.7200, no tocante à necessidade de realização de perícia especializada, nas hipóteses de doença grave e de alta complexidade, como ocorre no presente caso, sob pena de cerceamento de defesa. (Evento 1 - INIC1 - fl. 3).

Aponta, ademais, contrariedade de entendimento entre o acórdão recorrido e a orientação do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização, respectivamente, no julgamento do AgInt no REsp 1.879.847/SP e do Pedido de Uniformização 5004891-17.2019.4.04.7107, no que diz respeito ao reconhecimento da situação de limbo previdenciário, sob pena de violação do direito da recorrente. (Evento 1 - INIC1 - fl. 2).

Nada obstante, verifica-se que este pedido de uniformização nacional de jurisprudência foi protocolizado, em 29/01/2025, por equívoco, como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, perante esta Turma Regional de Uniformização, sem observar as normas regimentais pertinentes ao necessário exame preliminar de admissibilidade (inciso XI do artigo 5º; inciso II do artigo 11; §2º do artigo 26; e artigos 27 e 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região / Resolução Nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08/02/2019, com as alterações da Resolução Nº TRF2-RSP-2022/00035, de 08/04/2022, publicada em 20/04/2022); e artigos 12, 13 e 14 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização/Resolução nº 586/2019-CJF, de 30 de setembro de 2019), carecendo, portanto, de regularidade formal.

Ressalte-se, outrossim, que o Presidente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região carece de competência para apreciar, em juízo preliminar de admissibilidade, pedido de uniformização nacional de jurisprudência interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da 2ª Região, a teor dos artigos 5º e 7º, inciso IX, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, de 15/03/2019) e dos artigos 12, 13 e 14 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586/2019 - CJF, de 30/09/2019).

In casu, o pedido nacional de uniformização de interpretação de lei federal endereçado à Turma Nacional de Uniformização deveria ser interposto, perante a Turma Recursal de origem, nos próprios autos da ação originária, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação do acórdão recorrido, em conformidade com o que dispõe artigo 12 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização.

Diante desse contexto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 5º do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, haja vista que o Presidente desta Turma Regional de Uniformização carece de competência para apreciar, em juízo preliminar de admissibilidade, o presente pedido de uniformização nacional de jurisprudência interposto contra acórdão de Turma Recursal.

Decorrido, *in albis*, o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as devidas cautelas.

5000994-71.2025.4.02.0000

20002264313 .V6